

한국재료연구원

개 선

제 목 「징계요령」 규정 개정에 관한 사항

관 련 부 서 인재개발실

조 치 부 서 인재개발실

내 용

1. 업무 개요

연구원은 「국가공무원법」 및 기획재정부의 「공공기관 혁신에 관한 지침」, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 등을 준용하여 「징계요령」을 정비하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

전 사회적으로 성비위의 경우 더욱 엄격하게 처벌하고자 하는 사안과 관련하여 기획재정부(이하 “기재부”라 한다)에서 운영하고 있는 「공공기관 혁신에 관한 지침」과 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」은 정부출연연구기관의 경영과 관련한 규정 등에 기준이 되어 왔다.

위 지침에 따르면, 성폭력 등에 대한 징계사유별로 징계 시효를 명확하게 구분하고 있고, 직원의 금품 및 향응수수, 공금의 횡령·유용 등을 이유로 징계의결을 요구하는 경우 징계부가금 부과에 필요한 사항을 내부규정으로 마련하도록 규정하고 있다.

따라서 연구원은 특별한 사정이 없는 한, 사회적 분위기와 상위 지침인 기재부의 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제25조¹⁾ 및 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조, 제30조²⁾에 맞게 「징계요령」을 개정·운용하여야 한다.

1) 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제25조(인사운영)

2) 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제26조(징계 등 복무관리), 제30조(징계시효)

3. 감사결과 확인된 문제

그런데도 연구원은 2022. 10. 17. 기재부 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에서 정한 성매매, 성폭력, 성희롱의 징계시효 10년 관련 규정을 내부 「징계요령」에 반영하지 않았고, 징계부가금 부과에 필요한 사항은 아래 [표]와 같이 징계와 관련된 기재부 지침을 반영하지 않았다.

[표] 기획재정부 상위 지침을 반영하지 아니한 연구원 징계 관련 규정

자료(연) 징계 관련 규정	기재부 상위지침	
	관련조항	주요 개정 내용
「징계요령」 제8조(징계요구)	경영지침 ³⁾ 제30조(징계 시효) (개정 2022.10.17.)	성매매, 성폭력, 성희롱의 징계시효 10년
-	경영지침 제26조(징계 등 복무관리) (개정 2020.12.29.)	징계부가금 제도 신설

조치할 사항 행정본부장(인재개발실장)은 「공공기관 혁신에 관한 지침」과 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 등의 취지에 맞게 해당 규정을 개정하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

3) 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」